

1500183-69.2022.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... que os três são conhecidos por suspeita de tráfico, furto e roubo. Disse que entre a ocorrência e a prisão passou mais ou menos uma hora.

A testemunha PM Márcio Mtsuo Higashi disse que estava de plantão e recebeu informação de que houve um roubo no Munhoz Gás. Disse que o proprietário informou que dois indivíduos teria assaltado o estabelecimento com arma de fogo, subtraindo duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500183-69.2022.8.26.0439 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-69.2022.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064272/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 23460419 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2064272 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

GUSTAVO FRANÇA DO NASCIMENTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou PEDRO HENRIQUE BULHÕES DOS SANTOS, DARLON UALIF BARBOZA DA SILVA e GUSTAVO FRANÇA DO NASCIMENTO pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Consta na denúncia que, no dia 08 de março de 2022, por volta de 13h05min, no estabelecimento comercial denominado "Munhoz Gás", localizado na Rua Rodrigues Alves, nº 1034, Vila Municipal, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto/SP, os denunciados em conluio e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, 2 (duas) garrafas de Whisky, 1 (uma) corrente de ouro (avaliada em R\$ 3.000,00) e o montante de R\$

200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Claudio Roberto de Lima Cochito, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 44/45, auto de entrega de fls. 46/47 e auto de avaliação de fls. 48/49. Consta que os três réus adentraram no comércio Munhoz Gás portando simulacros de arma de fogo e vestindo máscaras ninjas (bataclavas) anunciando o assalto. O denunciado Pedro Henrique se aproximou da vítima Cláudio e arrebatou a corrente de ouro de seu pescoço, enquanto Darlon pegou no caixa a quantia de R\$ 200,00. Em seguida, Pedro Henrique pegou duas garrafas de Whisky e saiu com Darlan, evadindo-se no veículo Chevrolet Monza cor prata-cinza conduzido pelo réu Gustavo. A Polícia Militar foi informada sobre o roubo, tendo localizado um carregador de pistola de simulacro no local. Após diligências, encontraram o automóvel estacionado em uma das ruas do bairro Apolinário Pires, tendo os denunciados Pedro e Darlon fugido a pé, enquanto Gustavo fora abordado pelos policiais. Os fugitivos foram detidos posteriormente em uma residência da rua Ivanir Miranda da Silva nº 4096. Dentro do veículo foram encontrados uma garrafa de whisky, a corrente de ouro e R\$ 43,40.

A denúncia foi recebida às fls. 161/162.

Apresentadas respostas à acusação.

Após a instrução processual, as partes fizeram as alegações.

Era o relatório.

Fundamento e decido.

A autoria e a materialidade do crime de roubo foi demonstrada não somente pelo depoimento testemunhal, mas também pelo auto de exibição e apreensão (fls. 44/47).

Passo a transcrever os depoimentos prestados em juízo.

A vítima Cláudio Roberto de Lima Cochito disse que estava deitado na repartição do meio do comércio, tendo ouvido um grito da esposa. Assustado, foi até a esposa e viu um rapaz armado com a arma na cabeça da esposa e outro rapaz também armado. Disse que o segundo rapaz adentrou e mandou a vítima ficar quieta, tendo puxado a corrente do pescoço do depoente. Disse que indicou onde havia dinheiro. Tendo ele pego o dinheiro e produtos e saiu ameaçando dizendo que se chamasse a polícia eles iriam voltar. Disse que só viu dois indivíduos. Disse que os vizinhos viram que havia uma terceira pessoa esperando os dois denunciados dentro do veículo. Disse que passou as informações que obteve dos vizinhos a polícia, possibilitando a localização dos denunciados. Disse que a ação durou entre 10 a 15 minutos. Disse que não seria capaz de reconhecer os suspeitos porque estavam encapuzados, só conseguindo ver os olhos e as mãos. Disse que, em relação a Pedro, disse que não o conhece mas "sabe da história dele", referindo-se a prática de atos infracionais, e acredita que foi ele porque ele foi preso com os produtos do estabelecimento do depoente. Disse que conseguiu identificar pela "fala" depois de vê-lo na delegacia.

A vítima Ana Angélica Meira disse que estava na loja trabalhando e apareceram dois rapazes encapuzados, tendo eles mostrado as armas e anunciado o assalto. Disse que gritou e o marido da depoente veio. Disse que um deles colocou a arma na cabeça da depoente e mandou ficar quieta. Disse que passou dinheiro para eles, colocando em uma bolsa de escola. Disse que um deles pegou duas garrafas de whisky. Disse que, na hora que estavam saindo, um gritou que não deviam ligar para a polícia senão eles iriam voltar. Disse que soube por vizinhos que havia uma terceira pessoa esperando no carro, sendo que ele esperou os dois assaltantes e deu fuga aos dois. Disse que a ação demorou em torno de 10 minutos. Disse que não seria capaz de reconhecer porque eles estavam encapuzados. Disse que recuperaram parte dos bens.

A testemunha PM Michel Alexandre de Souza disse que, no horário do almoço, foi atender uma ocorrência de assalto ao depósito de gás. No local, fizeram contato com a vítima que informou sobre o que foi roubado. Disse que foram em busca da rua por onde os réus teriam fugido. Os populares que ali estavam indicaram que os suspeitos fugiram em um veículo monza indicando a direção para onde foram. Disse que encontraram o veículo com três pessoas, sendo que no veículo foram encontrados os

bens. Disse que os três são conhecidos por suspeita de tráfico, furto e roubo. Disse que entre a ocorrência e a prisão passou mais ou menos uma hora.

A testemunha PM Márcio Mtsuo Higashi disse que estava de plantão e recebeu informação de que houve um roubo no Munhoz Gás. Disse que o proprietário informou que dois indivíduos teria assaltado o estabelecimento com arma de fogo, subtraindo duas garrafas de whisky, quantia em dinheiro e uma corrente. Disse que populares informaram que os indivíduos que assaltaram o estabelecimento fugiram num veículo monza cinza ou azul. Disse que Darlon e Pedro se evadiram e o Gustavo ficou no veículo, encontrando com ele a corrente da vítima no pescoço. Disse que no veículo tinha dinheiro e as garrafas de bebida. Disse que tinha vestes que foram usadas pelos suspeitos. Disse que os fugitivos foram localizados logo após pelos policiais que foram ao seu encalço.

O uso de simulacro fora evidenciado pelo laudo pericial (fls. 186/188 e depoimentos, o que demonstra a grave ameaça exercida contra as vítimas para subtração dos bens.

Saliento que uma das tocas utilizadas para ocultar a identidade dos denunciados também fora apreendida em posse dos acusados, dentro do veículo, e submetida à perícia (fls. 192/194).

Pois bem. Conforme a prova oral, ficou bem demonstrado que a vítima fora abordada por Pedro Henrique e Darlon, que anunciaram o assalto e exerceram a grave ameaça por simulacro de arma de fogo. Após a subtração dos bens, os denunciados fugiram no veículo monza cinza conduzido por Gustavo. Assevera-se que, apesar de não ter praticado o núcleo do tipo, entendo que Gustavo é coautor dos demais, pois assegurou a execução da conduta dando fuga aos seus comparsas e vigiando a cena do crime a fim de facilitar a evasão.

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância de Gustavo, eis que teve o dolo de participar do roubo como coautor, inclusive obtendo o proveito dos bens subtraídos na mesma proporção que os coautores que ingressaram no estabelecimento.

Ademais, verifico que a identificação dos denunciados ocorreu justamente por estarem juntos no veículo utilizado para o roubo, momentos após a prática delitiva, onde inclusive foram localizados os pertences da vítima.

Em sede judicial, todos os réus confessaram.

O réu Pedro Henrique confessou que fez o roubo. Disse que decidiram fazer o roubo para pegar bebida. Afirmou que estava bêbado e por isso fez essa besteira. Disse que pegou uma corrente e duas bebidas. Disse que pede perdão e está arrependido. Disse que usou arma de brinquedo e não tinha intenção de machucar ninguém.

O réu Darlon Ualif disse que fumaram maconha e beberam e tiveram a ideia de fazer o roubo. Disse que ele ordenou a esposa do senhor cláudio para por o dinheiro na bolsa. Disse que não quis agredir ninguém e que não reagiu a prisão. Nega que tivesse fugido dos policiais.

O réu Gustavo confessou que participou do roubo, dando fuga aos comparsas, na condução do veículo monza.

Passo a dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal:

I) Em relação ao réu PEDRO HENRIQUE BULHÕES DOS SANTOS

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: os motivos são desconhecidos.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu tem é reincidente, o que será avaliado na segunda fase da dosimetria.

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do agente.

Assim, não havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a respectiva pena-

base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, há uma agravante referente a reincidência (processo nº 1500088-60.2021.826.0439), existindo duas atenuantes, referentes à menoridade e à confissão. Mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, adotando o entendimento sumulado sob nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas diminuição, havendo uma de aumento, referente ao concurso de pessoas, aplicando-a em 1/3, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado devido à reincidência do réu.

Com relação a pena de multa, fixo-a em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

I) Em relação ao réu GUSTAVO FRANÇA DO NASCIMENTO

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: os motivos são desconhecidos.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu é primário.

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do agente.

Assim, não havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a respectiva pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, há duas atenuantes, referentes à menoridade e à confissão.

Mantenho a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, adotando o entendimento sumulado sob nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas diminuição, havendo uma de aumento, referente ao concurso de pessoas, aplicando-a em 1/3, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Com relação a pena de multa, fixo-a em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

I) Em relação ao réu DARLON UALIF BARBOZA DA SILVA

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: os motivos são desconhecidos.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu tem é reincidente e tem maus antecedentes. Considerarei o processo nº 0006234-72.2013 para fins de maus antecedentes e o processo nº 0002548-20.2015 para fins de reincidência.

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do agente.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 1/6 que deve incidir sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas, fixo a respectiva pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, há uma agravante referente a reincidência, existindo a atenuante da confissão. Compenso-as e fixo a pena intermediária, em 5 (cinco) anos de reclusão, adotando o entendimento sumulado sob nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas diminuição, havendo uma de aumento, referente ao concurso de pessoas, aplicando-a em 1/3, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado devido à reincidência do réu.

Com relação a pena de multa, fixo-a em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do

salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando as penas aplicadas, é impossível conceder a suspensão condicional do processo e a substituição das penas devido à ausência das condições legais dispostas nos arts. 77 e 44 do Código Penal.

Considerando que o réu Gustavo teve como regime inicial fixado semiaberto, é o caso de revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares: I) comparecimento bimestral em juízo para justificar as atividades; II) manter o endereço atualizado, estando proibido de ausentar-se da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial.

Em relação aos réus Pedro Henrique e Darlon Ualif, mantenho a prisão preventiva em razão de serem reincidentes e terem execução de penas pendentes, estando presentes a necessidade de garantir a ordem pública, consistente na reiteração delitiva que revela a periculosidade concreta de ambos os denunciados, e a aplicação da lei penal. Portanto, mantenho a prisão de PEDRO HENRIQUE BULHÕES DOS SANTOS e DARLON UALIF BARBOZA DA SILVA.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial, para CONDENAR os réus pela prática do crime de roubo majorado, aplicando:

I) ao réu PEDRO HENRIQUE BULHÕES DOS SANTOS a pena de em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado cumulados a 20 (vinte) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo.

II) ao réu GUSTAVO FRANÇA DO NASCIMENTO a pena de em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto cumulados a 20 (vinte) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo.

III) ao réu DARLON UALIF BARBOZA DA SILVA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, cumulado a 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho a prisão de Pedro Henrique e Darlon Ualif, recomende-se.

Expeça-se alvará em favor de Gustavo, deferindo apenas para ele o direito de apelar em liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares.

Custas pelos réus, deferida a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado:

a) Oficie-se ao TRE, informando-o acerca da condenação, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, III, da CF);

b) Encaminhe-se o Boletim Individual, devidamente preenchido, ao Instituto de Identificação;

c) Expeça-se Guia de Execução de Pena;

P.I.C.

Pereira Barreto, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA